El Tsunami Regulatorio

Semana 2: Pacto Verde Europeo, CSRD y Green Claims

Cristhian Rodríguez Revilla, PhD

Desarrollo Sostenible — 5º Grado ADE & Marketing

Año Académico 2025/2026

Cristhian Rodriguez
FINANCIAL ECONOMICS

CEU

JUEGO: La Ruleta del 4 %

Roleplay: Usted es el Director de Marketing (CMO). Está a punto de lanzar estas tres campañas.

Votación: ¿Son seguras para el lanzamiento o activarán una multa regulatoria masiva?

Marca A

"¡Nuestras nuevas zapatillas son **100 % Ecológicas!***"*

Marca B

"Agua Neutra en Carbono, **certificada por nuestro propio equipo***."*

Marca C

"Fabricado con un 30 % de plástico reciclado **(envase)***."*

JUEGO: La Ruleta del 4 %

Roleplay: Usted es el Director de Marketing (CMO). Está a punto de lanzar estas tres campañas.
Votación: ¿Son seguras para el lanzamiento o activarán una multa regulatoria masiva?

Marca A

"¡Nuestras nuevas zapatillas son **100 % Ecológicas!***"*

Marca B

"Agua Neutra en Carbono, **certificada por nuestro propio equipo***."*

Marca C

"Fabricado con un 30 % de plástico reciclado **(envase)***."*

LA REALIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA

Bajo la Directiva de Alegaciones Ecológicas de la UE, **LAS TRES SON ILEGALES**.

Sanción: Hasta el **4 % de su facturación global anual**. Bienvenido al Tsunami Regulatorio.

1. El Pacto Verde: Una Nueva Realidad Económica

El Pacto Verde Europeo **NO** *es un plan ambiental.*
Es la **estrategia maestra de crecimiento económico** *de la UE para ser climáticamente neutra en 2050.*

El Pasado
RSC Voluntaria
(RP y Filantropía)

El Giro Regulatorio →

El Presente
ESG Obligatorio
(Estrategia Central de Negocio)

La Implicación Empresarial (Marketing y ADE):
El incumplimiento ya no significa solo "mala prensa". Resulta en la **exclusión financiera**: quedar fuera de los mercados de capitales y las licitaciones públicas.

Las Reglas del Juego: CSRD y ESRS

Pasando de promesas vagas de sostenibilidad a **datos auditables de grado financiero**.

CSRD

Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa

EL MANDATO (El "Qué"):
Exige que las grandes empresas y las cotizadas publiquen informes obligatorios sobre su impacto ambiental y social.

Ejecutado vía →

ESRS

Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad

EL MANUAL (El "Cómo"):
Proporciona los KPIs exactos y estandarizados para medir ese impacto, garantizando la comparabilidad en toda la UE.

→ **La Realidad del Marketing: Si no puede medir una afirmación usando los KPIs de los ESRS, no puede comercializarla legalmente. El greenwashing es ahora un delito cuantificable.**

La muerte de las RR.PP.: Por qué surgen los ESRS

Para financiar el Pacto Verde, la UE requiere capital privado. La asignación de capital exige **comparabilidad**, *algo que los folletos brillantes de RR.PP. no pueden ofrecer.*

La era de la RSC (RR.PP.)

- ✗ **Enfoque:** Marketing e imagen de marca.
- ✗ **Producto:** Informes brillantes con fotos sonrientes y anécdotas aisladas.
- ✗ **Resultado:** Incuantificable e imposible de comparar para los inversores.

→

La era de los ESRS (Finanzas)

- ✓ **Enfoque:** Contabilidad y Riesgo.
- ✓ **Producto:** Métricas estándar (Carbono, Agua) tratadas como el EBITDA.
- ✓ **Resultado:** Datos legalmente auditables, listos para los mercados de capitales.

→ **La nueva Regla de Oro: Si su informe de sostenibilidad parece un folleto de marketing, es ilegal bajo los ESRS.**

La Metodología: Doble Materialidad

Este es el núcleo del análisis moderno: Ya no se trata solo de "hacer el bien"; se trata del **deber fiduciario** *y de una gestión integral de riesgos.*

1. Materialidad Financiera

FUERA → DENTRO

Cómo los riesgos de sostenibilidad (ej. tasas al carbono, sequías) impactan en la **Rentabilidad y Valor de la Empresa**.

2. Materialidad de Impacto

DENTRO → FUERA

Cómo las operaciones diarias de la empresa y su cadena de valor impactan en **Las Personas y el Planeta**.

La Intersección = Prioridad Estratégica

Doble Materialidad: La Prueba de Realidad

La Doble Materialidad **no** *es una lista de buenas acciones para RR.PP. Es un filtro financiero estricto que identifica dónde los riesgos planetarios se cruzan con la continuidad del negocio.*

Marca de Bebidas

→ Impacto (Dentro → Fuera)
Contaminación masiva por envases plásticos.

← Financiero (Fuera → Dentro)
Sequías regionales que paralizan las plantas embotelladoras.

Materialidad Crítica:
Gestión del Agua y Circularidad.

Empresa de Software

→ Impacto (Dentro → Fuera)
Emisiones de la red de centros de datos (Alcance 2).

← Financiero (Fuera → Dentro)
Altos costes energéticos y multas por privacidad de datos.

Materialidad Crítica:
Eficiencia Energética y Seguridad de Datos.

⚠ LA TRAMPA DEL GREENWASHING (Materialidad Desalineada)
Una empresa de software que lanza una campaña muy publicitada de **"Limpieza de Playas"** está ignorando su verdadera materialidad. Genera relaciones públicas, pero fracasa en la auditoría ESG porque ignora sus riesgos sistémicos principales (Energía).

Doble Materialidad en Acción: El Choque del N y P

¿Por qué deberían un Director de Marketing (CMO) o un Analista Financiero preocuparse por el Fósforo?

1. Impacto Ecológico (Dentro → Fuera)

El exceso de N y P de las granjas se filtra a ríos y océanos, alimentando algas tóxicas.

Esto crea masivas **"Zonas Muertas"** donde ninguna vida marina puede sobrevivir.

→ **Resultado:** Colapso de la industria pesquera regional.

2. Riesgo Financiero (Fuera → Dentro)

El fósforo es un recurso minero finito. Nos acercamos rápidamente al **"Pico del Fósforo"**.

A medida que el suelo se degrada y el P escasea, los precios globales de los fertilizantes explotan.

← **Resultado:** Inflación en la cadena de suministro.

⚠ LA CONCLUSIÓN PARA EL SECTOR FMCG

Para los gigantes de la alimentación (Nestlé, Danone, Kraft), el límite del N y P no es una nota al pie ecológica; es una **amenaza directa a sus márgenes de beneficio y seguridad alimentaria**.

TALLER: La Junta Directiva de Materialidad

15 MINUTOS

Su Rol: Consultores de Riesgos — **Audiencia:** La Junta Directiva (Profesor)

Equipos A y B: "NovaStyle"

Industria: Moda Ultra-Rápida

Equipos C y D: "DataSphere"

Industria: Almacenamiento en la Nube

Su Entregable (El Pitch):

1. Identifiquen **dos** Riesgos Financieros. 2. Identifiquen **dos** Riesgos de Impacto.
3. **El Gancho:** Argumenten cómo ignorar el planeta (Impacto) acabará destruyendo su ROI (Financiero).

La Guía Rápida del Consultor

Use esta matriz para analizar su Resumen Ejecutivo. Busque estas señales específicas.

Financiera (Fuera → Dentro)

Cómo el mundo impacta en la empresa.

- Impuestos al carbono y multas directas
- Ruptura de suministros (sequías)
- Volatilidad del precio energético
- Pérdida de capital / Créditos tóxicos

Impacto (Dentro → Fuera)

Cómo la empresa impacta en el mundo.

- Contaminación por microplásticos
- Violación de derechos humanos/laborales
- Generación masiva de basura electrónica
- Agotamiento hídrico del ecosistema

Consejo de Experto: Los mejores discursos encuentran la conexión oculta entre la tarjeta derecha y izquierda.

La Metodología: Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

Pasando del "Marketing Superficial" a la Verdad Cuantificable:
El marco analítico **de la Cuna a la Tumba**.

1. Extracción → **2. Producción** → **3. Fase de Uso** → **4. Fin de Vida**

La Realidad Oculta

El **80 % del impacto** ocurre aquí.

(Químicos tóxicos, estrés hídrico, riesgo laboral)

Trampa de Marketing

Etiquetar como "Sostenible" solo por usar envase de papel.

→ **El Imperativo del Marketing: No se puede construir una marca moderna sobre verdades parciales. Utilice datos completos de ACV para construir propuestas de valor basadas en evidencia y legalmente conformes.**

Desmitificando el ACV: La Auditoría de 5 Etapas

Un ACV es una auditoría forense exhaustiva de la vida de un producto. Si ignora una sola etapa, su alegación de marketing es una **responsabilidad legal**.

1. Extracción

¿Las materias primas (ej. Litio, Algodón) se extraen con trabajo infantil o deforestación?

→

2. Producción

¿La fábrica funciona con carbón o energía solar? ¿Se vierten químicos tóxicos?

→

3. Distribución

¿Enviamos el producto en avión (alto carbono) o usamos cadenas de suministro locales?

→

4. Fase de Uso

¿El consumidor necesita mucha electricidad o agua caliente para usarlo?

→

5. Fin de Vida

¿Realmente se puede reciclar o terminará en un vertedero durante 500 años?

Regla: No puede presumir de "Sostenibilidad" en la Etapa 5 si destruyó el ecosistema en la Etapa 1.

ACV en Acción: La Paradoja del Algodón "Ecológico"

Una marca de moda prohíbe las bolsas de plástico y ofrece bolsas de tela de algodón orgánico, afirmando que están "salvando el planeta". Verifiquemos los datos del ACV.

La Afirmación de Marketing

"El plástico es malo. El algodón natural es bueno para la Tierra."

✗ *Métrica basada en la intuición.*

Prueba de Realidad del ACV

Para compensar la masiva huella hídrica y de uso de suelo del cultivo de algodón (Fase de Extracción), debes reutilizar la bolsa de tela:

20.000 x

...en comparación con una bolsa de plástico de un solo uso.

**Fuente: Agencia Danesa de Protección Ambiental*

→ **La Lección para ADE: La intuición es un riesgo en sostenibilidad. "Natural" no equivale a "Sostenible". Si no sigue los datos del ACV, su marketing es legalmente vulnerable.**

La trampa de la intuición: Por qué el ACV es innegociable

Si confía en el "sentido común" en sostenibilidad, su marca es legalmente vulnerable. La intuición es la madre de todo el Greenwashing.

El mito del "sentido común"

"El plástico siempre es malo. Los materiales naturales como el papel y el algodón orgánico son intrínsecamente mejores para el planeta."

✗ Error: Ignora la extracción y el transporte.

→

La realidad del ACV

El **algodón** exige cantidades masivas de agua y deforestación (pérdida de hábitat).

El **papel** genera mayores emisiones en el transporte debido a su elevado peso.

✓ Verdad: Los datos revelan el impacto real.

→ **La Regla de Oro: Nunca apruebe una alegación sin datos primarios. Si los ingenieros no lo han medido de la cuna a la tumba, marketing no puede venderlo legalmente.**

Directiva sobre Alegaciones Eco: El fin del Greenwashing

La UE está desplazando el marketing ambiental del "copywriting creativo" al **estricto cumplimiento financiero**.

El nuevo filtro de Marketing

1. Fundamentación

Las alegaciones deben estar respaldadas por evidencia científica estricta (Análisis de Ciclo de Vida - ACV).

2. Verificación

Auditoría externa independiente obligatoria *antes* de que la campaña se lance.

3. Comunicación

Prohibición total de términos genéricos ("Ecológico", "Verde", "Neutro en Carbono").

El coste de mentir

Sanciones financieras:

- Multas de hasta el **4 % de la facturación global anual**.
- Exclusión de la contratación pública.
- Confiscación de los ingresos obtenidos con el producto.

Regla Estratégica: Marketing debe trabajar ahora directamente con Operaciones. **Si los ingenieros no pueden probarlo, la agencia no puede imprimirlo.**

Deconstrucción de una Alegación: La Autopsia

Cómo someter a una prueba de estrés una alegación de sostenibilidad **antes** *de lanzar una campaña. Lea la letra pequeña.*

> *"¡Nuestras nuevas zapatillas están hechas con* **50 %** *de* **plástico marino reciclado***!"*

El Intercambio

¿De qué está hecho el otro **50 %**? ¿Es plástico virgen altamente tóxico?

Efecto Rebote

¿Mezclar plástico **reciclado** con pegamento hizo que el zapato sea imposible de reciclar después?

Test de Vaguedad

¿Estaba el **plástico marino** flotando en el mar o se recogió a 50 km tierra adentro?

Protocolo de Investigación para Marketers

¿Cómo investigar una alegación antes de exponer a su empresa a un **riesgo del 4 % de su facturación***?*

1. Interrogar la Cadena de Suministro

No acepte la palabra de un proveedor. Exija los datos primarios.

"Muéstreme la factura de energía de la fábrica."

2. Verificar El Alcance

¿La alegación cubre a toda la empresa o solo a una línea de productos menor?

(Ej. Una petrolera presumiendo de un único parque solar).

3. Exigir Verificación

Bajo la nueva Directiva UE, las autodeclaraciones han muerto por completo.

Debe ser auditado por un organismo independiente acreditado.

→ **La Regla de Oro: Si no está auditado externamente y respaldado por datos primarios, NO LO IMPRIMA.**

Resumen Ejecutivo: Conclusiones de la Semana 2

El paradigma ha cambiado. La sostenibilidad ya no es un ejercicio de RR.PP.; es el **deber fiduciario central** *de la empresa moderna.*

1. La Ley

El fin del "Marketing Superficial"

El Pacto Verde Europeo convirtió las RR.PP. en ley corporativa estricta.

El desconocimiento no exime del cumplimiento.

2. El Cálculo

Datos, no Sentimientos

La **Doble Materialidad** conecta los límites planetarios con el riesgo financiero.

El **ACV** *proporciona la verdad matemática.*

3. El Valor

Crecimiento basado en Evidencias

El marketing ahora trata sobre la excelencia verificada y auditada.

Gana ventaja competitiva y evita multas del 4 %.

Tarea 1: El Carrusel del Estratega en Sostenibilidad

CEU

ESPECIFICACIONES DE LA MISIÓN

Entrega: Próximo Lunes, 16:00h — **Formato:** Carrusel de LinkedIn — **Envío:** Drive / Enlace Social

1. El Gancho

Identifique un problema central de la Semana 1 o 2.

(Ej. La Paradoja del Crecimiento, Tsunami Regulatorio).

→

2. Regulación

Traduzca un concepto técnico (CSRD, Doble Materialidad) para que un **CEO** lo entienda al instante.

→

3. Caso de Negocio

Muestre un ejemplo del mundo real.

✔ **Ganador** *vs.*
✘ **Perdedor**

(Solución vs. Fracaso).

→

4. El ROI

¿Por qué esto garantiza la supervivencia y el crecimiento?

(Valor de marca, reducción de multas, acceso a capital).

Mirando hacia adelante... Avance de la Semana 3

CEU

PRUEBA DE REALIDAD

El modelo lineal ("Extraer-Fabricar-Desechar") ha muerto.

La UE está multando fuertemente a las empresas que mienten sobre su impacto.

¿Cómo podemos ganar dinero realmente ahora?

Próxima Sesión

Exploraremos la **Economía Circular** y los **Modelos de Negocio Sostenibles**.

Cómo Patagonia y Philips desacoplan sus ingresos de la extracción de recursos.

El Cambio

Estamos pasando de corregir los folletos de marketing...

...a intervenir toda la cadena de suministro.

Gracias.

Cristhian Rodríguez Revilla, PhD
Desarrollo Sostenible
cristhian.rodriguezrevilla@ceu.es